P U T U S A N
Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	ALVY SYAHRIN SURBAKTI
2. Tempat lahir	:	Padang
3. Umur/Tanggal lahir	:	29 Tahun / 3 April 1994
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Jemadi Klp II No. 1 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alvy Syahrin Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvy Syahrin Surbakti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman dengan sebutan sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,18 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, Alvy Syahrin Surbakti pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Gunawan, saksi Donny Irawan, saksi Daqsur Hasnan Harahap dan saksi Denny R Tamba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) bahwa para saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan ketika para saksi berada di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara para saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun ketika sedang dilakukan penangkapan salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja menjual 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama TUSEK (DPO) yang mana Narkotika jenis shabu yang dimilik terdakwa diperoleh dari KANDAR (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan terdakwa sudah satu minggu menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1305/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Alvy Syahrin Surbakti.

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Alvy Syahrin Surbakti adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa Alvy Syahrin Surbakti tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Alvy Syahrin Surbakti pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Gunawan, saksi Donny Irawan, saksi Daqsur Hasnan Harahap dan saksi Denny R Tamba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) bahwa para saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan ketika para saksi berada di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara para saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun ketika sedang dilakukan penangkapan salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui kepemilikkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1305/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Alvy Syahrin Surbakti.

Bahwa terdakwa Alvy Syahrin Surbakti tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa, Alvy Syahrin Surbakti pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Gunawan, saksi Donny Irawan, saksi Daqsur Hasnan Harahap dan saksi Denny R Tamba (yang merupakan Anggota Polsek Medan Timur) bahwa para saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan ketika para saksi berada di Jalan Panitra Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara para saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun ketika sedang dilakukan penangkapan salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram adalah dimilik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1305/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Alvy Syahrin Surbakti.

Bahwa terdakwa Alvy Syahrin Surbakti tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) **huruf a** ***UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAQSUR HASNAN HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut ketika Saksi dan rekan Saksi berada di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun ketika sedang dilakukan penangkapan salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari Kandar (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada Tusek (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada menjual Narkotika jenis shabu dan tidak ada ditemukan shabu pada saat Terdakwa ditangkap;

2. GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut ketika Saksi dan rekan Saksi berada di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun ketika sedang dilakukan penangkapan salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari Kandar (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada Tusek (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa tetapi pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi, Terdakwa sedang berdiri-diri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Kandar (DPO) dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman dengan sebutan sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,18 gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Anggota Polsek Medan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Anggota Polsek Medan Timur mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, kemudian Anggota Polsek Medan Timur mendatangi tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut ketika Anggota Polsek Medan Timur berada di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Anggota Polsek Medan Timur melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki lalu Anggota Polsek Medan Timur langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun ketika sedang dilakukan penangkapan salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari Kandar (DPO) untuk dijual kepada Tusek (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1305/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Alvy Syahrin Surbakti. KESIMPULAN bahwa barang bukti milik Alvy Syahrin Surbakti adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Anggota Polsek Medan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Polsek Medan Timur mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota Polsek Medan Timur mendatangi tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut ketika Anggota Polsek Medan Timur berada di Jalan Panitra Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara, Anggota Polsek Medan Timur melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seorang laki-laki lalu Anggota Polsek Medan Timur langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun ketika sedang dilakukan penangkapan salah seorang laki-laki tersebut melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari Kandar (DPO) untuk dijual kepada Tusek (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 1305/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Alvy Syahrin Surbakti. KESIMPULAN bahwa barang bukti milik Alvy Syahrin Surbakti adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman dengan sebutan shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,18 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVY SYAHRIN SURBAKTI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman dengan sebutan shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,18 gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L. Tobing, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Denny L. Tobing, S.H., M.H.	Zufida Hanum, S.H., M.H.
Donald Panggabean, S.H.	

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)